



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		13-06-2025		VERSION		2024		
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS		NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO	
				HAD	HDE	HTS		
TJI-03124		6		4	12	16		3

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJI-0553	Introducción al Derecho Penal		
TJP-0453	Introducción al Derecho Penal		

PRESENTACION

La unidad curricular aborda los aspectos fundamentales y principios generales del derecho penal con el objeto de generar las bases en el análisis de la norma penal y apreciar cómo se complementan en su aplicación. Para ello, se estudian las diferentes teorías generales de la doctrina jurídica penal, evolución y fuentes, a fin de analizar las diferentes conductas y hechos de la vida real, y adecuándolas a la norma, además del estudio sobre la importancia del derecho penal como vía que garantiza los derechos humanos, la moral y ética.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Aplicar la doctrina del derecho penal general en relación con la norma jurídica vigente y poder adecuarlas a cada caso en específico, fundamentándose en el equilibrio de los valores sociales, éticos y morales, para convivir en armonía con la comunidad local, nacional e internacional.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda de soluciones a situaciones relacionadas con el área de conocimiento. Analiza información relacionado con el derecho. Posee capacidad crítica y reflexiva sobre aspectos de índole normativo. Maneja la hermenéutica jurídica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación para entender las necesidades que demandan el entorno global y local. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global, en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permiten transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento, soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera Derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Generalidades sobre el derecho penal	Derecho Penal objetivo y subjetivo. Sustantivo y adjetivo. Caracteres del Derecho Penal. Bien jurídico y objeto material. Derecho Penal Administrativo. Elementos. Sistemática y método. Evolución histórica. Diferentes escuelas. Relaciones del Derecho Penal con otras disciplinas. Consideraciones generales. Relaciones con el Derecho Procesal Penal y sus diferencias. Relaciones con el Derecho Administrativo. Relaciones con el Derecho Internacional. Delimitación con el Derecho Civil y el Derecho Mercantil. Fuentes del Derecho Penal. Definición. Clasificación. La ley penal. La costumbre. La jurisprudencia. Decisiones de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La doctrina. Los principios generales del Derecho. Interpretación de la ley. Definición de la ley penal. Diferencias con la norma. Caracteres. Especies. Principio de la legalidad. Aspecto histórico, político y científico. La interpretación. Concepto. Naturaleza. Clasificación y elementos. Interpretación progresiva. Límites de la interpretación.
Unidad II	CONTENIDOS
Ámbitos de validez de la ley penal y los hechos punibles	a) Validez personal; b) validez espacial; c) Validez temporal; d) Validez material, y e) Validez en cuanto al carácter del órgano jurisdiccional. Derecho penal internacional. Principio de la territorialidad de la ley penal. Principio de la personalidad o de la nacionalidad. Excepciones a la territorialidad: Principio de la defensa real o de protección. El principio de la administración de la justicia mundial. Sistema del Código Penal venezolano. Los hechos punibles. Clasificaciones. Clasificación de los delitos. Clasificación de los hechos punibles: delitos y faltas. Clasificación de los delitos en comunes, políticos, sociales y militares. Delitos de acción y omisión. Delitos simples, complejos y conexos. Delitos instantáneos y permanentes. Delitos dolosos, culposos y preterintencionales. Otras clasificaciones. Elementos del delito: Acción, tipicidad, antijuridicidad: Causas de justificación, imputabilidad. Enfermedad mental, La culpabilidad. Causas de inculpabilidad. Concepto de culpabilidad. Naturaleza de la culpabilidad. Doctrina psicológica y doctrina normativa. Especies de culpabilidad. Clasificación de las causas de inculpabilidad. El dolo. Concepto. Elementos del dolo: Intelectuales y afectivos. Clases de dolo. El dolo de consecuencias necesarias. El dolo eventual. La culpa y el delito preterintencional. Concepto. Importancia actual del estudio del delito culposo. Teorías acerca de la naturaleza y el fundamento de la culpa. Clases de culpa. Causas generales de atenuación de la responsabilidad penal. Clasificación. insuficiencia y embriaguez.
Unidad III	CONTENIDOS
Atenuantes y agravantes	Eximentes incompletas, excusas legales, atenuantes específicos, indefinidos y especiales. Perturbación mental derivada de la embriaguez. Causas de atenuación de la responsabilidad penal. Excusa de provocación. Fundamentación psicológica. Estado emocional. Las pasiones. El arrebató o ímpetu. El intenso dolor. Fundamentación objetiva: hecho provocador. Reacción inmediata y lejana. Causas especiales de provocación admitidas en el Código Penal venezolano. Causas de agravación de la responsabilidad penal. Causas generales. Circunstancias agravantes propiamente dichas. La reincidencia. Reiteración o concurso de hechos punibles. Conceptos de las causas generales de agravación. Clasificación. Análisis de las agravantes genéricas del artículo 77 del Código Penal. Concurso real y concurso ideal de los delitos. El Iter Criminis. Especiales formas de aparición del delito. Diferencias entre los actos deliberados, preparatorios y de comienzo de la ejecución. Tentativa. Elementos. Tentativa abandonada, calificada e impedida. Frustración. Elementos del delito frustrado. Delito imposible. Teorías.

Unidad IV	CONTENIDOS
Complicidad	Formas de aparición del delito. La codelincuencia. Formas de participación. Coautoría. Complicidad. Concepto. Teorías y elementos de la complicidad. Comunicabilidad de las circunstancias y accesoriedad de la participación. Penología. Generalidades. Ciencias de ejecución de la pena. La pena. Etimología. Concepto. Clasificación de la pena. Penas privativas de libertad. Penas corporales y no corporales. Clasificación. Sujeción a la vigilancia de la autoridad. Penas privativas de derechos. Penas patrimoniales. Importancia social de la multa. Pena contra el honor. Medidas de seguridad. Fundamento. Tipos de penas en la legislación venezolana.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Generalidades sobre el derecho penal	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los conceptos básicos del derecho penal, fuentes y su evolución histórica para comprender, con sentido crítico, los principios del poder punitivo del Estado. Conoce las generalidades del derecho penal para relacionarlo con otras ramas.	Maneja los conceptos fundamentales del derecho penal, incluyendo su definición, clasificación y fuentes, para su aplicación en la práctica jurídica. Valora los principios generales del derecho penal con el objeto de generar las bases que permitan el análisis de la norma penal.
UNIDAD II: Ámbitos de validez de la ley penal y los hechos punibles	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja la validez de la ley penal y los principios que rigen en el derecho internacional para su aplicación dentro de ese ámbito.	Comprende como se estructuran y aplican las leyes penales, así como su interacción con los principios del derecho internacional, para el ejercicio del derecho en un contexto global. Aplica los principios de la Ley penal en consonancia con su validez, vigencia o derogación en espacio nacional e internacional, a los fines de asegurar su adecuada adaptación a las realidades jurídicas tanto nacionales como internacionales. Reconoce la importancia del comportamiento ético, con apego a los principios de respeto y justicia, para convivir en armonía con la comunidad local, nacional e internacional.
UNIDAD III: Atenuantes y agravantes	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica las causas atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal, así como las circunstancias que pueden modificar la pena aplicable, con el objeto de asegurar una justicia equitativa y fundamentada en los principios del derecho penal.	Describe las atenuantes de excusa de provocación, arrebató o intenso dolor, las circunstancias agravantes genéricas y específicas y diferencia las etapas del itercriminis, para identificar la tentativa, frustración y delito imposible. Emplea las atenuantes y agravantes según la acción en cada caso, para asegurar que la pena impuesta sea proporcional a la conducta delictiva y a las circunstancias del caso. Estima la conducta del ser humano en cada caso, para demostrar el estado emocional, mediante la aplicación de del derecho penal nacional e internacional.

UNIDAD IV: Complicidad	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Argumenta la penología, las penas y su clasificación, para conocer la responsabilidad derivada de la comisión de un delito. Distingue el tipo de pena aplicable en cada caso y las formas de extinción de la acción penal, así como la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito, con la intención de fortalecer el conocimiento y la aplicación del derecho penal.	Discute sobre los tipos de pena, relacionando las formas de extinción de la acción penal y la responsabilidad civil derivada de un delito, para fomentar el análisis crítico en cada caso. Aprecia los principios del derecho penal como vía que busca garantizar los derechos humanos, la moral y la ética, a fin de encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden social y el respeto por la dignidad humana.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arteaga Sánchez, A. (2010). Derecho Penal Venezolano. Novena Edición. Serie jurídica. Caracas. Mac Graw-Hill.

Cabanellas, G. (2006). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Heliasta.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 5.908. Febrero 19, 2009.

Código Penal de Venezuela (2005). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 5.768. Abril 13, 2005.

SUGERIDAS:

Grisanti Aveledo, H. (2011). Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Valencia: Universidad de Carabobo.

Mendoza Troconis, J. (1963). Curso de Derecho Penal Venezolano. Parte General. Caracas: El Cojo. Sosa

Chacín, J. (1978). Derecho Penal. Tomo primero. Caracas: UCV.